

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구 및 통 보

일련번호 005

제 목 폐지사업장 예치금(노동허가서) 회수 업무처리 소홀

관계부서 ◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

일반적으로 각 국가는 자국민을 고용할 때에는 별도의 행정 허가 절차를 요구하지 않으나, 외국인을 고용하는 경우에는 체계적이고 합법적인 관리·감독을 위해 고용허가제도를 운영하고 있다. 이 제도는 외국인 근로자의 근로권을 보호하는 동시에, 해당 국가의 노동시장을 질서 있게 유지하기 위한 제도적 장치로 기능한다.

인도의 경우, 「Contract Labour(Regulation & Abolition) Act(1970)」 제12조 (도급업자의 면허) 규정에 따라 외국인 근로자를 포함한 계약노동자를 고용하고자 하는 사업자는 반드시 인도 노동청으로부터 Labour License(이하 “노동허가서” 라 한다.)를 취득하여야 한다. 노동허가서를 취득하지 않은 상태에서 계약노동 관련 업무를 수행하는 것은 불법으로 간주되며, 해당 법률에서는 모든 도급업자가 허가 담당관으로부터 정식 면허를 발급받은 후에만 계약노동자를 고용할 수 있도록 명시하고 있다. 이는 외국 사업자가 인도 내에서 합법적으로 근로자를 고용하고 사업활동을 수행할 수 있도록 하기 위한 필수 절차이다.

(관련근거) 「Contract Labour(Regulation&Abolition)Act(1970)」 12. Licensing of contractors.-(1) With effect from such date as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, no contractor to whom this Act applies, shall undertake or execute any work through contract labour except under and in accordance with a licence issued in that behalf by the licensing officer.

이에 따라 회사는 인도 현지에서 발전소 정비사업을 수행하기 위해 인도 노동청의 규정에 따라 일정 금액의 보증금을 예치하고, 공식적으로 노동허가서를 취득하여야 한다. 이후 해당 허가에 근거하여 인도 내 사업장을 운영하며 발전소 정비 및 유지보수 업무를 수행하며, 허가 기간이 종료되거나 사업장이 폐지될 경우, 사업자는 노동허가서를 반납하고, 예치한 보증금의 반환을 요청해야 하며, 이와 관련된 증빙서류를 해당 노동청에 제출해야 한다.

위 업무관련, 인도 폐지사업장에 대한 예치금 반환 등의 잔여업무는 ◆◆◆◆로 인수인계되었다.

2. 판단기준

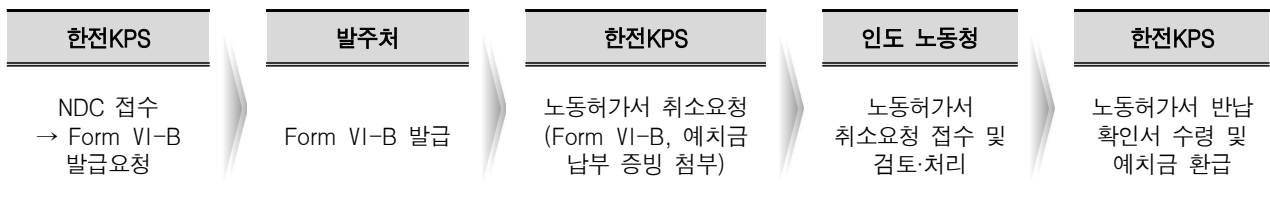
「해외사업 준비, 운영 및 종료」 6.6 사업철수단계(Demobilization)에 따르면 사업철수단계는 사업 수행을 위해 현지사업 준비단계에서 진행된 사항들을 하나씩 정리하여 향후 발생할 수 있는 문제를 예방하고, 모든 절차를 완결하는 단계로 규정되어 있다. 즉, 사업 철수단계에서는 현지 인력, 자산, 계약 등과 관련된 모든 사안을 면밀히 검토하여 누락 없이 정리함으로써, 이후의 법적·행정적 분쟁이 발생하지 않도록 조치해야 한다.

그리고 「해외사업 준비, 운영 및 종료」 6.6.1-5.라. 및 「해외사업실무편람 (총무편)」 6.5 철수에 따르면 현지에서 발급받은 노동허가서(Labour License)를 인도

노동청에 반납하고 관련 확인서를 수령하고, 예치금 환급 절차를 이행해야 한다고 명시되어있다.

「해외사업실무편람(총무편)」 6.5 철수를 보면 노동허가서를 반납하고 확인서 수령 및 예치금을 환급받기 위해서는 현지 직원 및 하도급 대금지급 등을 완료하고 No Dues Certificate(NDC)¹⁾를 접수한 후, 발주처로부터 Form VI-B²⁾를 발급받아, 예치금 납부 증빙서류 및 Form VI-B를 첨부하여 관할지역 노동청에 노동허가서 취소요청 공문을 발송하여야 한다고 되어있다.

[그림] 인도 노동허가서 반납 절차



자료: 해외사업실무편람(총무편) 6.5.4.철수업무 세부사항.(재구성)

따라서 회사는 인도 해외사업이 종료될 때, 노동관계에서 발생할 수 있는 법적 책임사항이나 리스크를 최소화하고, 행정적 완결성을 확보하기 위하여 반드시 노동허가서를 반납하고 관련 확인서류 및 예치금 환급 절차를 성실히 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 인도 폐지사업장의 예치금 잔액을 점검한 결과 일부 사업장에서 노동허가서 발급시 예치한 보증금을 사업이 종료된 이후 현재까지 환급받지 않고 있거나 환급 절차를 진행하지 않고 잡손실 처리를 한 것이 확인되었다. 인도 폐지사업장의 노동허가서 관련 예치금 현황은 아래[표]와 같다.

1) No Dues Certificate(NDC) : 모든 미지급금(채무)이 완전히 상환되었음을 공식적으로 증명하는 문서

2) Form VI-B : Notice of Completion of Contract Work(계약작업 완료통지 문서)

[표] 인도 폐지사업장 노동허가서 예치금 처리 현황

구 분	■■■■■	♠♠♠♠♠	◇◇◇◇◇	●●●	■■■■■
보증금 금액(Rs)*	70,500 (1,136천원)	105,000 (1,693천원)	120,000 (1,934천원)	60,000 (967천원)	108,000 (1,741천원)
예치일자	'21.04.07.	'11.05.18.(Rs.82,500) '18.08.04.(Rs.22,500)	'08.04.24.(Rs.40,000) '08.11.15.(Rs.25,000) '09.10.21.(Rs.55,000)	'19.09.21.	'13.02.16.
사업장 종료일	'24.10.31.	'24.07.31.	'21.07.31.	'23.09.30.	'19.03.04.
처리현황	미회수	미회수	미회수	잡손실 ('23.12.01.)	회수 ('19.09.19.)
Form VI-B	미요청	발주처 보유중 (25.10.월)	발주처 보유중 (25.10.월)	요청완료 (25.10.월)	발급완료 ('19.02.25.)

자료: ◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성 / 주: '25.10.31. 환율 적용(1Rs=16.12원)

먼저, ■■■■■ 사업소의 경우, 보증금 Rs70,500가 2021년 4월에 예치되었다. 그러나 사업 종료 후에도 Simar, Peregrine, Wellspring 등 경상 하도급업체 3곳으로부터 NDC를 발급받지 못하여 Form VI-B 발급을 요청할 수 없는 상황이 지속되었고, 이로 인해 현재까지도 예치금 반환처리를 완료하지 않은 것으로 확인되었다.

한편 ♠♠♠♠♠, ◇◇◇◇◇ 사업소는 각각 Rs105,000, Rs120,000의 보증금이 예치되어 있었다. 이들 사업소는 하도급업체로부터 NDC를 모두 접수하여 Form VI-B 발급이 가능한 조건을 갖추고 있었음에도, 담당자의 관련 규정에 대한 인지 부족으로 예치금의 환급이 지연되었던 상황이었다. 담당자는 미수금 문제를 이유로 발주처가 Form VI-B를 발급하지 않을 것이라고 임의 판단하여 발주처에 요청조차 하지 않고 있었으나, 현지실사(2025.09.08.~2025.09.12.) 이후 발주처에 Form VI-B 발급을 요청하여 현재는 발급이 완료된 상황이다.

마지막으로 ●●● 사업소의 경우에는 사업 종료 후 발주처에 Form VI-B 발급 요청을 통한 노동허가서 취소 절차를 밟았어야 함에도 노동허가서 예치금에 대해서 인지하지 못하고 있다가, ♥♥♥♥♥에서 미처리된 예치금 처리를 요청하였을 때 이를 인지하게 되었고 잡손실로 임의처리하였다.

관계부서 의견

◆◆◆◆는 노동허가서 보증금 회수를 위해서는 사업 종결 후 미수금이 없고, 하도급사로부터 NDC를 접수해야만 발주처에서 FormⅥ-B를 발급한다고 진술하였으나, 확인 결과 NDC 수령만으로도 FormⅥ-B 발급이 가능하여 발주처에 요청한 결과, 발주처로부터 FormⅥ-B를 발급받을 수 있었던 것으로 확인되었다. ◆◆◆◆는 추후 같은 상황이 발생하지 않도록 업무에 만전을 기할 것을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆장은

- ① ♠♠♠♠ · ●●● · ◇◇◇◇ 사업소 각각 발주처로부터 FormⅥ-B를 발급받아 노동허가서 예치금 Rs. 105,000, Rs. 60,000, Rs. 120,000을 환급받기 바라며, (시정)
- ② ■■■■사업소는 하도급사로부터 NDC를 수령하는 즉시 발주처로부터 FormⅥ-B를 발급받아 예치금 Rs. 70,500을 환급받기 바랍니다. (통보)
- ③ 또한, 노동허가서 예치금 회수 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆	차장	★★★	총무팀장	2022. 2. 16. ~ 현재	노동허가서 예치금 회수 업무 소홀	주의
◆◆◆◆ (前●●●사업소)	차장	○○○	기계팀장	2021. 8. 2. ~ 2023. 12. 30.	노동허가서 예치금 회수 업무 미흡	주의